

0000044-44.2018.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR
Comarca: Orlândia
Foro: Foro de Orlândia
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... que a acusada ostente condenações por tráfico de drogas e ameaça (certidões de fls. 28/32), considerando o baixo potencial lesivo da droga apreendida, a quantidade pouco expressiva e a ausência de reincidência recíproca, mostra-se razoável sua condenação à pena de advertência, nos termos do art. 28, inc. I, da Lei nº 11.343/06.

Do dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

2ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000044-44.2018.8.26.0404 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000044-44.2018.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 900241/2017 - Delegacia de Polícia de Orlândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jéssica Guimarães Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de JÉSSICA GUIMARÃES FERREIRA, com qualificação completa nos autos, pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Notícia a peça acusatória que, no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 06h30min, na Avenida O, nº 1019, Jardim Siena, nesta cidade e Comarca, a acusada trazia consigo, para fins de consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 6,800g (seis gramas e oitocentos miligramas) de "Cannabis sativa, L", vulgarmente conhecida por "maconha", acondicionada em um invólucro de plástico incolor, substância entorpecente e causadora de dependência física e psíquica

A parte ré foi regularmente citada e, por intermédio de seu patrono, apresentou resposta à acusação (fls. 296/297). Não vislumbradas quaisquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 397 do Código de Processo Penal, designou-se audiência instrutória na qual foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório da acusada (mídia às fls. 418 - termo de audiência às fls. 419/422). O Ministério Público, em suas alegações finais orais, pleiteou a procedência da

ação, por entender suficientemente provada a materialidade e a autoria delitiva. Lado outro, também em alegações finais orais, a defesa requereu a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal e a aplicação da pena de advertência.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública destinada a apurar a responsabilidade de JÉSSICA GUIMARÃES FERREIRA, acusada da prática do delito tipificado no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não foram suscitadas preliminares. No mérito, após atenta análise das peças processuais ofertadas por defesa e acusação, bem como dos demais elementos probatórios produzidos ao longo do iter processual, vislumbra-se claramente a procedência da ação penal.

A materialidade delitiva restou satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 5/6, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 7/8, pelo laudo pericial de fls. 40/41, sem ainda olvidar o coeso e uníssono teor da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria criminosa também é inconteste. De início, exponho o teor da prova oral colhida na segunda fase da persecução.

O investigador de polícia Valter Almagro, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que, na data dos fatos, foram até à residência da ré em razão do cumprimento de um mandado que havia sido expedido contra ela. Quando chegaram, foram recebidos pela companheira da ré, que autorizou a entrada dos policiais.

Assim que ingressaram no imóvel, localizaram a ré escondida no quarto. Em diligências, localizaram, em cima de um aparador, uma porção de droga e um dichavador. De pronto, a ré disse que a droga era destinada ao seu consumo pessoal.

O agente policial Wandson de Sousa Roberto, ouvido em juízo, disse que acompanhado do investigador Válder, foram até à residência da acusada cumprir um mandado e, quando chegaram, encontraram uma porção de droga em cima de um móvel na sala. Pontuou que a porção foi apreendida e que, na ocasião, a ré afirmou que a droga era destinada ao seu consumo pessoal.

Insta salientar que, consoante jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o depoimento do policial militar e civil que participaram da ocorrência/investigação não apenas é válido para demonstrar a responsabilidade do agente, como apresenta elevado valor probante. Noutros termos, somente se imputaria descrédito às alegações prestadas pelo miliciano se existentes indícios razoáveis de prova em sentido contrário, o que não se vislumbra no caso em apreço. Nesse sentido:

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção. Ao contrário do alegado pela Defesa, inexistem, de outro lado, contradições ou incoerências na prova oral acusatória. Suficiente, pois, a prova produzida para concluir-se, tal como na decisão recorrida, pela procedência da ação penal” (TJ-SP - APL: 282502120098260554 SP 0028250-21.2009.8.26.0554, Relator: Otávio de Almeida Toledo Data de Julgamento: 14/02/2012, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2012).

A ré, ouvida em juízo, disse que os policiais foram até a sua residência cumprir um mandado referente a um processo de 2014. Na ocasião, encontraram uma porção de maconha e um dichavador próximos à televisão, que utilizava todos os dias. Por fim, disse que era usuária de drogas na época dos fatos e que atualmente não usa mais. Pois bem. Sopesando os elementos de prova colhidos e a dinâmica dos fatos, conclui-se seguramente que a droga apreendida pertencia à acusada. Isso porque, de acordo com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais e pela própria ré, a droga em questão foi apreendida na residência da última.

Em sentido análogo, em relação à destinação da droga, resta claro que ela se destinava ao consumo pessoal, em razão (i) da natureza e da pequena quantidade apreendida, qual seja 6,800g (seis gramas e oitocentos miligramas) de “Cannabis

sativa, L" (conhecida popularmente como "maconha"), (ii) das circunstâncias da apreensão e (iii) da palavra da acusada em ambas as fases da persecução. Ainda que a defesa sustente a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06, há que se ressaltar, como bem pontua o I. Promotor de Justiça, que o crime em comento é de mera conduta e de perigo abstrato, e o bem jurídico tutelado, qual seja a saúde pública, é efetivamente agredido com a conduta de portar a droga para fins de consumo. Ainda, a questão referente à inconstitucionalidade encontra-se submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal no RE nº 635.639, com repercussão geral reconhecida, sem, contudo, qualquer conclusão.

Assim, perfeita a adequação típica ao disposto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, e ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação por tal delito se impõe.

Delineada a conduta delitativa, passo à aplicação da pena.

Ainda que a acusada ostente condenações por tráfico de drogas e ameaça (certidões de fls. 28/32), considerando o baixo potencial lesivo da droga apreendida, a quantidade pouco expressiva e a ausência de reincidência recíproca, mostra-se razoável sua condenação à pena de advertência, nos termos do art. 28, inc. I, da Lei nº 11.343/06.

Do dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva ajuizada pelo Parquet, condenando JÉSSICA GUIMARÃES FERREIRA, qualificada nos autos, à pena de ADVERTÊNCIA.

Arbitro, desde já, os honorários do advogado nomeado em 100% do valor previsto na tabela do Convênio entre a Defensoria Pública e a OAB.

Custas ex lege.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Orlândia, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA